

1500112-77.2022.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Prisão em flagrante

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... e objetos apreendidos se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico".

Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia.

Durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/06/2022, foram ouvidas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreuva - SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500112-77.2022.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500112-77.2022.8.26.0080

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Prisão em flagrante

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GEORGE ALBERT PALMA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

VISTOS,

GEORGE ALBERT PALMA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas dos artigos 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque (fls. 92/95), no dia 08/03/2022:

"por volta das 08h30, na Rua Juiz de Fora, 531, Novo Bonfim, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP, GEORGE ALBERT PALMA SILVA, qualificado a fls. 15, trazia com ele, para consumo e fornecimento alheio, ainda que gratuitamente, 19 porções de cocaína, 1.571 porções de maconha e 6 porções de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudo de constatação de fls. 36/39 e laudo químico-toxicológico a ser juntado aos autos.

Conforme apurado, na data e local dos fatos, o denunciado traficava, eis que trazia com ele as referidas drogas, visando à vil mercancia.

Ocorre que policiais militares em patrulhamento foram informados sobre pessoa portando arma de fogo.

No local indicado pelo denunciante visualizaram o indivíduo com as mesmas

características informadas, o qual adentrou o corredor de uma residência. Neste momento, os policiais bateram na porta da casa e foram atendidos pelo denunciado, sendo que em cima de um banco existente no local avistaram uma sacola plástica, no interior da qual localizaram 19 porções de cocaína, 11 porções de maconha e 6 porções de crack.

Na sequência, em vistoria realizada na casa, os policiais localizaram ao lado do fogão da cozinha uma mochila contendo 1.560 porções de maconha, aproximadamente 4.000 embalagens plásticas vazias, uma balança de precisão, uma faca aparentando estar com vestígios de maconha.

Além disso, em cima do fogão foram encontrados 11 aparelhos celulares e, atrás do tanque de lavar roupas, um simulacro de arma de fogo.

Diante dos fatos, o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo certo que as substâncias entorpecentes e objetos apreendidos se destinavam ao tráfico, em função das circunstâncias da prisão, da quantidade e forma de embalagem das drogas, retratando que trazia com ele aquelas drogas visando o respectivo tráfico".

Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e ofereceu defesa prévia.

Durante audiência de instrução e julgamento realizada no dia 08/06/2022, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 174/175).

As partes manifestaram-se em alegações orais. O Ministério Público requerendo a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa manifestou-se por sua absolvição.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é incontestada, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo pericial definitivo (fls. 36/39), e a apreensão confirmada pelo boletim de ocorrência (fls. 1/5) e auto de exibição/apreensão (fls. 20/21).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

Em juízo, o acusado negou a traficância.

Em suas declarações, ainda em fase de inquérito, o Guarda Municipal Fernando de Araújo Alves, afirmou em solo policial que (fls. 17): que sua equipe estava em patrulhamento pela Rua Paschoal Santi quando foram parados por um indivíduo o qual não quis se identificar, informando que tinha visto um homem trajando camiseta vermelha e boné preto na Rua Juiz de Fora quase de frente ao Posto de Saúde do Bairro Novo Bonfim, informou ainda que o referido homem havia levantado a camiseta e mostrado para um outro rapaz (não identificado) um objeto aparentando ser uma arma de fogo. Diante das informações a equipe se deslocou até o local onde visualizaram um indivíduo com as mesmas características informadas que ao perceber a presença da viatura adentrou em um corredor de uma residência. A equipe foi no encalço e bateu na porta onde foram recebidos por George Albert Palma Silva que indagado respondeu que desconhecia qualquer indivíduo que estivesse correndo para aquele local. Ainda na porta da referida residência foi avistado em cima de um banco uma sacola plástica aberta aparentando ter entorpecentes. Indagado respondeu não saber, momento em que autorizou a equipe verificar. Foi constatado que na referida sacola plástica havia 19 pinos aparentando ser cocaína (lacre 1744611), 06 pinos aparentando ser crack (lacre 1744612) e 11 porções aparentando ser maconha(lacre 1744615). Ato contínuo, foi realizada vistoria na casa e localizado ao lado de um fogão na cozinha uma mochila com 1560 porções aparentando ser maconha(lacre 1738696), aproximadamente 4000 embalagens (saquinhos pequenos - lacre 1738692)) plásticas vazias, uma balança de precisão (lacre 1738694), uma faca (lacre 1738694) aparentando estar com vestígios de maconha e encima do fogão 11 aparelhos celulares(lacre 1738695). Ao retornar no corredor localizaram um simulacro de arma de fogo atras de um tanque de lavar roupas. Indagado novamente sobre os entorpecentes e objetos localizados o mesmo informou desconhecer. Diante da situação foi dado voz de prisão e lido seus direitos constitucionais e após levado ao UPA para exame cautelar e conduzido à delegacia de policia.".

Por sua vez, o Guarda Municipal Adilson dos Santos Junior, em solo policial afirmou

que (fls. 16): que estavam em patrulhamento pela Rua Paschoal Santi quando foram parados por um indivíduo o qual não quis se identificar, informando que tinha visto um homem trajando camiseta vermelha e boné preto na Rua Juiz de Fora quase de frente ao Posto de Saúde do Bairro Novo Bonfim, informou ainda que o referido homem havia levantado a camiseta e mostrado para um outro rapaz (não identificado) um objeto aparentando ser uma arma de fogo. Diante das informações a equipe se deslocou até o local onde visualizaram um indivíduo com as mesmas características informadas que ao perceber a presença da viatura adentrou em um corredor de uma residência. A equipe foi no encalço e bateu na porta onde foram recebidos por George Albert Palma Silva que indagado respondeu que desconhecia qualquer indivíduo que estivesse correndo para aquele local.

Ainda na porta da referida residência foi avistado em cima de um banco uma sacola plástica aberta aparentando ter entorpecentes. Indagado respondeu não saber, momento em que autorizou a equipe verificar. Foi constatado que na referida sacola plástica havia 19 pinos aparentando ser cocaína (lacre 1744611), 06 pinos aparentando ser crack (lacre 1744612) e 11 porções aparentando ser maconha (lacre 1744615). Ato contínuo, foi realizada vistoria na casa e localizado ao lado de um fogão na cozinha uma mochila com 1560 porções aparentando ser maconha (lacre 1738696), aproximadamente 4000 embalagens (saquinhos pequenos - lacre 1738692)) plásticas vazias, uma balança de precisão (lacre 1738694), uma faca (lacre 1738694) aparentando estar com vestígios de maconha e encima do fogão 11 aparelhos celulares (lacre 1738695). Ao retornar no corredor localizaram um simulacro de arma de fogo atrás de um tanque de lavar roupas. Indagado novamente sobre os entorpecentes e objetos localizados o mesmo informou desconhecer. Diante da situação foi dado voz de prisão e lido seus direitos constitucionais e após levado ao UPA para exame cautelar e conduzido à delegacia de polícia judiciária. Foi apreendido o aparelho celular de George Albert Pama Silva (lacre 0002680).

Ouvidos os guardas municipais em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos policiais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello). Portanto, a tese defensiva de fragilidade de provas, não prospera. O conjunto probatório demonstra que é inequívoco que os entorpecentes apreendidos, destinavam-se à traficância, considerando-se também a quantidade da droga apreendida em poder do acusado.

Com efeito, a versão apresentada pelo acusado é isolada nos autos e destoa de todas as provas produzidas, restando, portanto, a autoria delitiva absolutamente comprovada a partir dos elementos de incriminação constante dos autos.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, incide a agravante de reincidência (F.A. e certidão de fls. 40/49, Processos nºs 1500192-46.2019.8.26.0080 e 0010978-53.2021.8.26.0080), impondo-se a

majoração de pena inicialmente imposta em 1/6, atingindo, portanto, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, por ser reincidente, entendo não ser cabível a hipótese de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/2006, tornando-se definitiva a pena imposta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos da Lei 8.072/90, sem o direito de apelar em liberdade por já se encontrar preso, inexistindo razões para a alteração de meu convencimento quanto à necessidade de manutenção da prisão preventiva, motivo pelo qual também deixo de aplicar os artigos 44 e 77 do Código Penal, até porque o acusado foi condenado a pena privativa de liberdade superior a quatro anos.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo Justiça Pública contra GEORGE ALBERT PALMA SILVA, qualificado nos autos, para o fim de condená-lo no cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condeno o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003 (artigo 4º, § 9º, "a"), ressalvada a gratuidade judiciária.

Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.

P.I.C.

Cabreuva, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA